

AMIR SALIM BIN AMIR MOHSIN
lwn
HIJRAH BINTI ABDULLAH

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tan Sri Dato' Setia Dr. Ibrahim b. Lembut (Pengerusi) , YA Datuk Aidi b. Moktar (Ahli Panel), YA Tuan Saarani b. Ismail (Ahli Panel), pada **26 Ramadhan 1438H / 21 Jun 2017**]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0028-2017]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Mohd. Faiz b. Adnan dari Tetuan Faiz Adnan & Associates.

PERMOHONAN

[1] Pemohon memfailkan permohonan di Mahkamah Yang Mulia ini untuk mendapatkan suatu perintah sebagaimana berikut :

- i. Mahkamah menyemak perintah Interim Hak Jagaan Anak bertarikh 15/3/2017 bagi permohonan No. : 10300-038-0601-2016 apabila Hakim Bicara telah memutuskan hak jagaan anak yang bernama Amir Irham bin Amir Salim diberikan kepada Responden.

- ii. Mahkamah memerintahkan perintah interim hak jagaan anak tersebut digantung sehingga keputusan semakan diputuskan.
- iii. Bahawa Mahkamah mengakas perintah interim hak jagaan anak tersebut di mana hak lawatan anak yang bernama Amir Irham bin Amir Salim diberikan kepada Responden.
- iv. Lain-lain perintah yang difikirkan adil dan wajar oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

[2] Pemohon dan Responden adalah bekas suami isteri di mana hasil perkahwinan mereka dikurniakan tiga orang anak, iaitu Amir Firdaus bin Amir Salim, Amir Hakim bin Amir Salim dan Amir Irham bin Amir Salim

[3] Pada 5/10/2016, Responden telah memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam untuk mendapatkan suatu perintah Interim Hadhanah di bawah seksyen 197(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003[ETMMS 2003] melalui Kes Mal No. 10200-038-0601-2016 [selepas ini disebut *Permohonan Perintah Interim tersebut*]. Sebelum itu, Responden telah menfailkan tuntutan Hadhanah di mahkamah yang sama melalui kes no. 10200-028-0556-2015 dan perbicaraan kes tersebut masih berterusan.

[4] Pemohon telah memasukkan Affidavit Jawapan pada 10/11/2016 manakala Responden telah memasukkan Affidavit Balasan pada 19/12/2016. Mahkamah telah menetapkan pihak-pihak memfailkan hujahan secara serentak pada 24/1/2017.

[5] Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, pada 15/3/2017 Y.A Hakim Bicara telah memutuskan seperti berikut:-

1. Hak Jagaan Sementara ke atas anak-anak yang bernama Nur Amir Hakim bin Amir Salim. (No. KP: 940413-01-6669) dan Amir Irham bin Amir Salim (No. Kp: 041216-14-1277) hendaklah diserahkan dan diberikan kepada Pemohon (ibu kandung) sehingga ada perintah lain dikeluarkan oleh Mahkamah mengenainya dan/atau sehingga kes induk hak jagaan anak diputuskan.
2. Mahkamah memerintahkan Responden (bapa kandung) hendaklah diberikan hak lawatan dan bersama anak-anak tersebut pada bila-bila masa yang sesuai dan munasabah dengan terlebih dahulu dimaklumkan kepada Pemohon.

[6] Berdasarkan Affidavitnya yang bertarikh 16/3/2017, Pemohon membuat semakan ini atas alasan Hakim Bicara telah tidak mengambilkira bahawa sebelum perintah tersebut dikeluarkan anak tersebut telah tinggal dan dijaga oleh Pemohon sejak November 2016. Pemohon bimbang akibat dari perintah tersebut akan menyebabkan pertukaran persekolahan anak akan berlaku dan akan mengganggu proses pembelajaran anak.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Kami telah memanggil dan menyemak rekod/fail kes Permohonan No. 10200-038-0601-2016, iaitu kes Permohonan Mendapatkan Perintah Interim Hak Jagaan yang difailkan oleh Responden terhadap Pemohon.

[8] Hasil dari penelitian kami kepada Perintah Interim bertarikh 15/3/2017, Kami berpendapat bahawa tiada kecacatan prosiding yang dilakukan oleh Yang Arif Hakim Bicara semasa perbicaraan dijalankan kerana setiap pihak telah diberikan hak untuk mengemukakan keterangan mereka dalam bentuk affidavit. Pihak-pihak juga telah diarahkan untuk memfailkan affidavit beserta hujahan masing-masing selaras dengan kehendak peruntukkan seksyen 197(2) ETMMS 2003.

[9] Kami juga tidak mendapati sebarang permohonan dari mana-mana pihak untuk memeriksa balas fakta dalam mana-mana affidavit yang difailkan sepertimana yang dibenarkan di bawah seksyen 118 (1) ETMMS 2003. Oleh yang demikian tiada keperluan kepada Yang Arif Hakim Bicara untuk mendengar keterangan mana-mana pihak selain dari affidavit dan hujahan yang dikemukakan kepada Mahkamah ini.

[10] Seterusnya pertimbangan Yang Arif Hakim Bicara dalam memutuskan penjaga sementara kepada anak tersebut juga tidak bertentangan dengan peruntukkan seksyen 201 ETMMS 2003 dan sesuai dengan apa yang telah diperuntukkan dengan seksyen 81, 82 dan 87 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

[11] Y.A Hakim Bicara telahpun menyatakan alasan-alasannya dalam perenggan-perenggan 11-17 alasan penghakiman beliau berkaitan pertimbangan mengapa perintah hak jagaan sementara dikeluarkan sedemikian. Kes ini juga telah didengar secara *inter-parte* dan pada hemat kami, Y.A Hakim Bicara telah mengambilkira semua keadaan dan fakta berkaitan kes ini bagi mengelakkan sebarang ketidakadilan terhadap kedua-dua pihak dalam memutuskan kes ini tanpa mengenepikan kemaslahatan dan kebajikan anak-anak.

[12] Kami berpuashati bahawa tidak berlaku salah aturan mengikut Hukum Syarak dan Undang-undang yang menjejaskan keadilan dalam Perintah Interim Hak Jagaan bertarikh 15/3/2017. Oleh kerana itu, kami tidak akan campurtangan dalam perintah tersebut. Walaupun demikian, kami dengan ini mengarahkan agar perbicaraan kes Induk Hak Jagaan Anak yang difailkan oleh Responden didengar dan diselesaikan dengan segera.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami membaca dan meneliti permohonan, affidavit sokongan Pemohon dan Nota Prosiding kes No. 10400-038-0455-2015, KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN:-

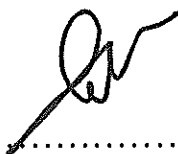
1. Permohonan semakan Pemohon ditolak.

Di baca dan ditandatangani oleh:-



-
1. **Y.A.A TAN SRI DATO' SETIA DR. IBRAHIM BIN LEMBUT**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **Y.A. DATUK AIDI B. MOKTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **Y.A TUAN SAARANI B. ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor